

DOLO – CRIME DOLOSO II

ESPÉCIES DE DOLO

1) Dolo de propósito (ou refletido)

Decorrente da reflexão prévia do agente, ainda que por breve espaço de tempo. Ex.: crimes premeditados

2) Dolo de ímpeto (repentino)

Conduta criminosa é praticada sob o domínio de violenta emoção. Não há intervalo relevante entre a cogitação (fase interna do *iter criminis*) e os atos executórios. Ex.: crimes passionais; homicídio privilegiado (“logo em seguida a injusta provocação da vítima”). Pode incidir a atenuante genérica prevista no art. 65, III, C, CP – “sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima”.



1) Dolo genérico

O tipo penal não exige uma finalidade específica para que seja reconhecido. Ex.: matar alguém. Não importa a finalidade específica para o qual foi cometido o crime. A distinção entre dolo genérico e específico tinha mais relevância na teoria causalista.

No dolo genérico é irrelevante a finalidade para a qual o crime foi praticado. Como a teoria adotada é a finalista, segundo a qual todo crime estará diante de uma conduta dirigida para um fim, é indiferente qual seja esse fim.

2) Dolo específico

O tipo penal exige uma finalidade especial. Ex.: art. 159 – “sequestrar pessoa **com o fim de obter**, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate.

O artigo 159 do Código Penal contempla o crime de extorsão mediante sequestro, crime com dolo específico. Só existe o crime de extorsão mediante sequestro se a finalidade é de obter uma vantagem como condição ou preço de resgate, uma exigência a uma terceira pessoa e não a vítima do sequestro.

Se alguém é sequestrado com a finalidade de cometer estupro o agente não responde por extorsão mediante sequestro.

ANOTAÇÕES

Em que pese essa diferenciação ter uma especial relevância no Direito Penal a partir da adoção da Teoria Finalista, o dolo específico está presente em diversos tipos penais.

DOLO GERAL, POR ERRO SUCESSIVO OU DOLUS GENERALIS

O agente pratica uma conduta buscando determinado fim. Entretanto, após supor tê-lo alcançado, pratica outra conduta que, esta sim, gera o resultado inicialmente almejado.

Trata-se de erro accidental no que tange ao meio de execução do crime.

Se o dolo é geral, o agente será responsabilizado pela finalidade que visava atingir, ainda que esta tenha ocorrido por outro meio.

O dolo geral acontece quando o agente busca um resultado e alcança o resultado almejado, entretanto, a forma como ele alcançou aquele resultado almejado é diferente do que ele havia planejado, é diferente da conduta que ele julgava suficiente para praticar aquele resultado.

Por exemplo, alguém pretende matar uma pessoa e, para o efeito, pega uma faca e desfere uma facada no estômago da vítima, que não morre. O agente acredita que matou essa pessoa, pega o corpo e o joga de uma ponte. Encontrado o corpo, é feito o exame de corpo de delito que demonstra que aquela pessoa não morreu como resultado da facada e sim por asfixia (afogada no rio). A conduta do agente fez com que ela desmaiasse e, depois de jogada ao rio, se afogasse.

O dolo do agente foi matar uma pessoa com uma facada, mas ela morreu afogada – esse será o dolo geral: o resultado almejado foi alcançado por um meio diferente do que tinha sido almejado.

A doutrina classifica como dolo geral por erro sucessivo porque a intenção do agente era matar e, efetivamente, conseguiu matar, e responderá normalmente pelo homicídio, ainda que o resultado tenha sido alcançado por um meio distinto do que ele havia previsto.

Existe uma polêmica em relação ao dolo geral. No exemplo apresentado, o agente dá uma facada e o homicídio é simples. Entretanto, quando ele arremessa a vítima, que cai dentro do rio e morre asfixiada, surge a hipótese de homicídio qualificado (art. 121, § 2º).

O agente responderá por homicídio simples que era o dolo geral (facada para matar) ou pela asfixia? Responderá por homicídio simples ou por homicídio qualificado?

Não há uma definição na doutrina, existem correntes fortíssimas para ambos os lados. E se fosse o contrário?

ANOTAÇÕES

Se o agente praticou um homicídio qualificado quando pretendia praticar um homicídio simples? Por exemplo, o agente aplica veneno em uma pessoa, essa pessoa desmaia, o agente acha que ela morreu e a joga de uma ponte – antes de cair no rio, essa pessoa bate com a cabeça em uma pedra. Se a pessoa morreu de uma pancada na cabeça, não se considera o homicídio por veneno (venenocídio), neste caso aplica-se o homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso III), que era a intenção do agente ou pelo meio que resultou na morte da vítima, no caso a batida na cabeça, o traumatismo craniano, que caracterizaria um homicídio simples?

Infelizmente também não há uma definição doutrinária e tampouco na jurisprudência.

DOLO PRESUMIDO OU DOLO IN RE IPSA

Presume-se o dolo do agente, apesar de **não haver comprovação de sua participação ou autoria**. Não é aplicado no Direito Penal Brasileiro, uma vez que não se admite a **responsabilização penal objetiva**.

Como exemplo clássico do dolo presumido: foi praticado um crime financeiro por diversos diretores de uma empresa, crime esse que beneficiaria a própria empresa, o presidente da empresa afirma não saber nada do que foi praticado.

Pode-se presumir que o presidente da empresa participou também desse crime já que todos os diretores da empresa participaram e ele era o principal beneficiado?

Não. Ou se comprova, efetivamente, que ele teve participação nisso ou não se pode fazer a presunção de que ele estava envolvido simplesmente pelo fato de ser o principal beneficiado.

1) Dolo antecedente, inicial ou preordenado

Dolo anterior à conduta. Parte da doutrina afirma que esse dolo não deve ser levado em consideração para a responsabilidade penal, uma vez que é necessário haver dolo **durante os atos executórios** e não somente na fase da cogitação ou dos atos preparatórios. Todavia, o dolo antecedente será levado em consideração na embriaguez preordenada (teoria da *actio libera in causa*)

A teoria da *actio libera in causa* será tratada posteriormente na imputabilidade penal, que está dentro da culpabilidade, mas aqui tem relevância porque na embriaguez preordenada o agente tem um dolo antecedente e se embriaga para ter coragem para conseguir praticar o crime que ele havia planejado. Na teoria da *actio libera in causa* será trazida a ideia da imputabilidade para o momento anterior à embriaguez.

ANOTAÇÕES

2) Dolo atual ou concomitante

O agente tem a intenção de praticar o delito durante toda a prática dos atos executórios. Este é o dolo de maior relevância para o direito penal.

3) Dolo subsequente ou sucessivo

Dolo posterior à conduta típica. Parte da doutrina considera esse dolo irrelevante, uma vez que a conduta típica já foi praticada.

Os dolos antecedente, subsequente ou sucessivo explicam os crimes de estelionato (art. 171) e de apropriação indébita (art. 168). No estelionato o agente busca obter uma vantagem com o patrimônio alheio. A doutrina considera que no estelionato o agente tinha um dolo antecedente, ele tinha o dolo de obter uma vantagem antes de entrar na posse do bem diferenciando, assim, o estelionato da apropriação indébita.

Na apropriação indébita o agente entra na posse da coisa, recebe a coisa de boa-fé e, após estar na posse da coisa, surge o dolo de se apropriar da coisa. A doutrina considera que, nesse caso, houve um dolo subsequente, um dolo posterior.

O dolo configura-se com relação ao crime praticado, a conduta de se apropriar é um dolo atual.

1) Dolo de primeiro grau

Trata-se do dolo direto. O resultado almejado, com consciência e vontade, por meio da prática de uma conduta.

2) Dolo de segundo grau (ou de consequências necessárias)

É uma espécie de dolo direto e não de dolo eventual. O resultado buscado imediatamente pelo agente (dolo de primeiro grau) necessariamente atingirá outros bens jurídicos ou outras vítimas. São os efeitos colaterais, de ocorrência certa. O agente não busca esses efeitos, mas sabe que eles vão ocorrer para que o intento inicial seja alcançado.

Dolo de 2º grau vs dolo eventual

- Dolo de 2º grau – o resultado colateral é certo e necessário.
- Dolo eventual – o resultado é incerto, desnecessário, eventual.



25m



30m

ANOTAÇÕES

3) Dolo de terceiro grau

Resulta da consequência **inevitável** do dolo de segundo grau.

Exemplo clássico é o da grávida que morre em decorrência da explosão de uma bomba que visava matar outra pessoa. O agente deve responder, além dos dois homicídios, pelo crime de aborto, que seria o dolo de terceiro grau.

A maior parte da doutrina entende que o dolo de terceiro grau nada mais é que uma decorrência necessária do dolo de primeiro grau e, portanto, deve ser reconhecido como dolo de segundo grau.



DIRETO DO CONCURSO

1. (FAPEMS/PC--MS/DELEGADO DE POLÍCIA/2017) Analise o caso a seguir: Com a desclassificação no torneio nacional, o presidente do clube AZ demite o jogador que perdeu o pênalti decisivo. Irrresignado com a decisão, o futebolista decide matar o mandatário. Para tanto, aproveitando o dia da assinatura de sua rescisão, acopla bomba no carro do presidente que estava estacionado na sede social do clube. O jogador sabe que o motorista particular do dirigente será fatalmente atingido e tem a consciência que não pode evitar que torcedores ou funcionários da agremiação, próximos ao veículo, venham a falecer com a explosão. Como para ele nada mais importa, a bomba explode e, lamentavelmente, além das mortes dos dois ocupantes do veículo automotor, três torcedores e um funcionário morrem. A partir da leitura desse caso, é correto afirmar que o indiciamento do jogador pelos crimes de homicídio sucederá
- a. por dolo direto de primeiro grau em relação ao presidente e ao motorista.
 - b. por dolo eventual em relação ao motorista; aos torcedores e ao funcionário.
 - c. por dolo direto de segundo grau em relação ao presidente e ao motorista.
 - d. por dolo eventual apenas em relação aos torcedores.
 - e. por dolo direto de segundo grau apenas em relação ao motorista.



COMENTÁRIO



35m

Dolo de 1º grau em relação ao presidente, dolo de 2º grau em relação ao motorista e dolo eventual em relação aos torcedores e demais funcionários da agremiação.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- a) Por dolo direto de primeiro grau em relação ao presidente. Em relação ao motorista é dolo de 2º grau.
- b) Por dolo eventual aos torcedores e ao funcionário.
- c) Por dolo direto de segundo grau em relação ao motorista.
- d) Por dolo eventual em relação aos torcedores e ao funcionário que morreu e a outros que, eventualmente, poderiam ter morrido.



2. (FGV/TCE–RJ/AUDITOR SUBSTITUTO/2015) Preocupado com as notícias divulgadas por jornal da cidade acerca de irregularidades ocorridas na administração municipal, o prefeito decide eliminar a vida do jornalista responsável pelas matérias. Dessa forma, ainda que ciente de que o jornalista alvo sempre estava acompanhado de um segurança que dirigia o seu automóvel, coloca uma bomba dentro do veículo, certo de que o explosivo seria acionado à distância. No momento em que o jornalista alvo e seu motorista ingressaram no carro, foi acionado o explosivo, que destruiu o veículo e causou a morte do jornalista, alvo principal, e do motorista. Com relação à morte deste último, o agente atuou com:
- a. dolo alternativo;
 - b. dolo eventual;
 - c. dolo direto de primeiro grau;
 - d. dolo direto de segundo grau;
 - e. culpa, já que não desejava inicialmente aquele resultado, que, todavia, era previsível.



COMENTÁRIO

Em relação ao motorista, dolo direto de 2º grau, e em relação ao jornalista, dolo direto de 1º grau.

GABARITO

- 1. e
- 2. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.